

浙江农商联合银行办公室文件

浙农商银办〔2024〕6号

浙江农商联合银行办公室关于修订印发 《浙江农村商业联合银行股份有限公司 合同管理办法》的通知

各部室、各市管理部、各区域审计中心：

为进一步提高合同履约效率和质量，规范合同管理，现将修订后的《浙江农村商业联合银行股份有限公司合同管理办法》印发给你们，请遵照执行。

浙江农商联合银行办公室

2024年1月9日



浙江农村商业联合银行股份有限公司

合同管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范浙江农村商业联合银行股份有限公司（以下简称本行）的合同管理，明确管理职责，防范法律风险，依据《中华人民共和国民法典》等法律法规、本行相关规章制度等规定，制定本办法。

第二条 本办法所称合同，是指本行作为一方主体，与自然人、法人、其他组织之间签订的设立、变更、终止民事法律关系的协议。

与合同相关的合同意向书、备忘录、确认书、承诺函等其他法律文件纳入本办法管理。与劳动用工相关的劳动合同、劳务派遣协议等不纳入本办法管理。

第三条 合同文本分为格式合同、示范合同和其他合同。

（一）格式合同是为了重复使用而对合同的内容、体例和格式预先拟定，在订立时不再另行与合同对方当事人进行协商的合同文本；

（二）示范合同是对合同文本的内容、体例和格式预先规范，在订立时参照使用的合同文本；

（三）其他合同是指除格式合同、示范合同以外的合同文本。

第四条 本办法所称合同管理，是指本行对合同的起草、审查、签订、履行、变更、解除、归档等行为进行管理的活动。

第五条 本行的合同管理应遵循以下原则：

（一）依法合规原则。合同管理应符合法律法规和监管要求，有效防范法律风险；

（二）强制审查原则。除另有规定外，本行对外签订的合同应依照本办法规定审查；

（三）保守秘密原则。本行相关工作人员对参与合同订立、审查、履行、管理过程中知悉的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

第二章 职责与分工

第六条 法律事务部门主要履行以下合同管理职责：

- （一）研究拟定合同管理办法及相关制度；
- （二）根据本行相关规定，对合同进行合法性审查；
- （三）为职能部室制定、修订合同文本提供法律支持；
- （四）提供有关合同的法律咨询；
- （五）提供合同纠纷处理相关法律支持。

第七条 职能部室履行以下职责：

- （一）根据业务发展和经营管理需要，起草相关合同文本；
- （二）根据法律事务部门合法性审查意见，对合同文本进行修订完善；
- （三）负责合同的业务性审查、签署、履行、变更、解除及争议处理等环节。其中，合同签署原则上由职能部室主要负责人负责，合同相对方另有要求的除外；
- （四）负责合同的备案、整理和复印件归档。

第八条 办公室履行以下职责：

- （一）负责合同用章的管理工作；
- （二）负责合同档案的管理工作。

第三章 合同的起草与审查

第一节 合同的形式与内容

第九条 本行订立的所有合同必须采用书面形式。书面形式是指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

第十条 合同应当明确约定当事人的名称或姓名、住所，合同标的，当事人的权利、义务，合同履行期限，合同的生效方式，合同变更和解除，违约责任及争议解决方法等内容。

第十一条 合同的形式与内容应当符合以下要求：

- (一) 符合法律法规的规定;
- (二) 符合监管部门的监管要求;
- (三) 符合本行的相关制度;
- (四) 维护本行的合法权益;
- (五) 内容明确具体, 条理清晰, 逻辑严密, 表述准确。

第二节 合同的起草

第十二条 订立合同前, 职能部室需对方当事人的主体资格、信用记录和履约能力等方面进行审查, 确保合同对方当事人具备签约资格和履约能力。

第十三条 订立合同前, 职能部室需根据法律法规及本行相关制度规定, 履行相应招投标等采购前置程序, 合同条款内容应与采购实质性内容相符, 不能背离其实质性内容。

第十四条 职能部室负责合同的起草及合同项目的谈判。对影响重大或涉及专业技术的合同, 职能部室可组织相关部门参与磋商谈判, 必要时可邀请外部专家参加。

第十五条 磋商谈判过程中互致的信件和电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等数据电文资料是确认合同双方权利、义务的重要书面凭证, 应注意保管和保密。

第十六条 职能部室起草合同文本时, 本行有格式合同的, 应当优先使用格式合同; 没有格式合同的, 应当优先使用示范合同文本。

第十七条 本行没有格式合同或示范合同文本的, 职能部室

可根据磋商谈判结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用原则订立合同。

第三节 合同的审查

第十八条 下列合同无需提交合法性审查：

（一）格式合同。订立的合同使用本行或由国家政府机关、行业协会拟定的格式合同，但职能部门首次制定的格式合同文本除外；

（二）示范合同。订立的合同使用本行、或由国家政府机关、行业协会拟定的示范合同文本且主要条款未作修改，但职能部门首次制定的示范合同文本除外；

（三）续签合同。原合同已经过合法性审查，直接续签的合同。但续签合同的主要条款发生实质性变化，或合同相关法律、法规及监管政策制度发生重大变化的，需提交合法性审查。

第十九条 提交法律事务部门进行合法性审查前，职能部门应根据本办法第十三条履行相关审批程序，并对合同的业务性内容进行审查。包括但不限于：

- （一）是否符合与业务相关的制度政策；
- （二）是否超越业务权限；
- （三）合同对方当事人是否具有签约主体资格；
- （四）合同内容是否符合双方真实意思表示；
- （五）业务涉及的技术规格和标准（如有）；
- （六）其他业务性内容。

第二十条 职能部门送审合同时提供下列材料：

- （一）合同文本；
- （二）法律事务部门认为有必要提供的其他资料。

第二十一条 法律事务部门负责对送审合同文本的合法性进行审核。合法性审查的内容主要包括以下方面：

- （一）是否符合法律、法规和司法解释；
- （二）是否属于本行、职能部门的规定职权范围；
- （三）文件文本条款之间是否有冲突；
- （四）文件文本条款意思表示是否准确，是否有歧义；
- （五）文件文本条款是否存在重大法律风险，是否有效维护本行和系统的合法权益；
- （六）文件文本的订立和签署形式是否恰当。

第二十二条 法律事务部门根据职能部室提供的材料，以现行有效的法律法规为依据，对送审合同进行合法性审查，经法律事务部门负责人审核后，反馈合法性审查意见。

第二十三条 法律事务部门原则上应在收妥送审材料后 5 个工作日内出具合法性审查意见，如有特殊情况，审查期限可适当延长。

第二十四条 职能部室收到合法性审查意见，应充分评估业务风险和法律风险，对合同文本进行修改完善。

第四章 合同的签订和履行

第二十五条 合同签订时应注意事项：

（一）合同文本应规范打印，或使用黑色钢笔、水笔、签字笔书写；

（二）合同金额应以标准文字填写，涉及数字的，如未标明大小写，一般按大写数字填写；

（三）合同当事人的名称必须使用规范全称，与营业执照、身份证件等主体资格证明文件相符，并与合同落款签章一致；

（四）合同的填写应严谨、周密，避免产生歧义，合同不需填写的空格，应用斜线划去；

（五）字迹端正、清晰，如合同内容发生变更，应由各方签章认可，不得单方涂改；

（六）合同编号以部门为单位进行管理，编号清晰、规范，主从合同之间、合同与附件或清单等文件之间有效衔接。

第二十六条 合同签章应当符合以下要求：

（一）与法人或非法人组织签订合同时，合同各方均应加盖单位公章或合同专用章，并由其法定代表人、负责人或其授权代表签字或者加盖人名章，合同另有约定除外；

（二）与自然人签订合同时，须要求对方手写签名；

（三）单位公章应当与其主体资格证明文件中的法定名称一致，自然人签名应当与其身份证中的姓名一致；

（四）多页合同的，应加盖骑缝章。

第二十七条 办公室在合同用印前应审核合同的合法性审查情况，对应经合法性审查而未审查的，办公室印章管理人员应当拒绝用印。办公室在合同用印时使用合同专用章。

第二十八条 合同签订后，职能部室应按照合同约定行使权利、履行义务，职能部室及其指定合同承办人应加强合同履约管理，监督合同相对方及时履行合同义务，切实维护本行合法权益。

其中，涉及本行经济业务的合同应同步向财务管理部进行备案，职能部室应在财务管理系统中录入相关合同信息及重要履约条款，履约时根据财务审查要求提供相关履约依据，经财务审查通过后履行相关收支义务。

第五章 合同的变更和解除

第二十九条 合同变更指合同签订后，经合同各方当事人协商同意，对合同内容或合同主体进行修改。合同变更可采取签订补充协议、另行签订合同等其他符合法律法规的方式进行。

第三十条 依据相关法律法规或规范性文件规定或合同约定，出现本行有权解除合同的情形时，应当根据实际情况决定是否解除合同。决定解除合同的，应根据合同约定通知合同对方当事人或与对方当事人签订解除合同的协议。

第三十一条 因合同变更或解除而签署相关变更或解除协议

的，应当根据本办法及其他本行相关规定履行审批和合法性审查程序。

第三十二条 合同当事人在履行过程中发生纠纷，应首先按照实事求是的原则平等协商解决。合同纠纷通过和解或调解达成一致意见的，应当签订书面协议。

第六章 合同的档案管理

第三十三条 合同档案的立卷、保管、保密、销毁、统计和借阅，按本行档案管理制度执行。

第三十四条 合同签订后，职能部室负责收集、整理与合同有关的档案资料。定期向办公室移交，确保合同档案的完整、准确、安全、保密和有效利用。

第三十五条 合同档案必须全部归档，不得擅自留存。合同采用纸质或数据电文原件的方式归档保管，没有原件的必须附书面说明，并采取必要的补救措施。

第三十六条 职能部室应结合自身工作实际对合同管理情况进行日常检查，将检查中发现的问题向法律事务部门反馈，并及时采取整改措施。

第七章 责任追究

第三十七条 相关人员违反本办法，对本行造成较大影响或重大损失的，根据相关法律法规及本行相关规章制度进行处理。涉嫌犯罪的，依法移交有关机关处理。

第八章 附 则

第三十八条 本办法由本行（风险合规部）负责解释、修订。

第三十九条 本办法自印发之日起施行，本行其他有关合同管理规定与本办法不一致的，以本办法为准。原《浙江省农村信用社联合社合同管理办法（试行）》（浙信联办〔2020〕167号）同时废止。

抄 送：派驻纪检监察组。

内部发送：行领导。

（共印 13 份）

联系人：风险合规部 吴 珊

电话：（0571）87260779

浙江农商银行联合银行办公室

2024 年 1 月 9 日印发
